

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 852/2532 นาย สิทธิ ชัย แซ่อึ้ง
นาย จิ้น แซ่โซว

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 855

จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้การเล่นพนันสลากกินรวบเป็นหนี้
ที่ไม่สมบูรณ์ ฟ้องบังคับไม่ได้

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชำระเงินตามเช็คสองฉบับพร้อมดอกเบี้ยจำเลยให้การว่า
โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ทรงโดยชอบด้วยกฎหมาย เพราะเช็คพิพาทมีมูลหนี้มาจากการเล่น
การพนันสลากกินรวบ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามฟ้อง
แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีฟังได้ว่า จำเลยส่งจ่ายเช็คพิพาททั้งสองฉบับให้โจทก์
เพื่อชำระหนี้การเล่นพนันสลากกินรวบตามที่จำเลยนำสืบ เป็นหนี้ที่ไม่สมบูรณ์ ฟ้อง
บังคับไม่ได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ